



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamma Alias Ama Bin Salani;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Panno Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros / Dusun Bassi Kalling Desa Toddolimae Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IX/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nur Khubanullah Lissalam, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Panji, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 26 November 2024 Nomor 50/Pen.Pid.B/2024/PN Mrs;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMA alias AMA BIN SALANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pembunuhan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik Panjang besi 18.5 cm lebar 02.5 cm gagang bengkok terbuat dari kayu warna coklat, sarung besi terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo toska merek LA, terdapat percikan darah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang merek Jeans terdapat percikan darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan, Nomor Mesin NCE-1072338 Nomor Rangka tidak ada;
 - 1 (satu) buah meja plastik warna ungu merek SUN FLOWER;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan warna hijau terdapat tulisan bagian depan QUICK KRONOS terdapat beberapa lubang bekas benda tajam, robek bagian depan dari atas lurus ke bawah, berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru sudah dipotong, berlumuran darah;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dimusnahkan.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada Isterinya dan anaknya yang masih balita, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-52/P.4.16/Eoh.2/11/2024, tanggal 26 November 2024, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMA alias AMA BIN SALANI (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Bulolabbu, Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X miliknya yang sudah dimodifikasi menjadi motor pengangkut gabah menuju ke rumah saksi RAMANSA Alias MAMANG yang terletak di Dusun Toddopulia Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk membeli minuman keras jenis ballo yang dijual oleh saksi RAMANSA Alias MAMANG. Sesampainya terdakwa di rumah saksi RAMANSA Alias MAMANG, terdakwa bertemu dan minum minuman keras jenis ballo dengan saksi RAMANSA Alias MAMANG, saksi KAHAR, saksi ACI, dan saksi SIKKI. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang telah minum minuman keras jenis ballo hendak pergi dari tempat tersebut namun saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor miliknya, terdakwa mengambil sebilah badik miliknya yang tersimpan di bagian depan sepeda motornya kemudian menyelipkan badiknya tersebut dipinggang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah saksi SANI untuk menanyakan kabar;

- Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita atau memasuki hari Minggu tanggal 15 September 2024, terdakwa pergi dari rumah saksi SANI untuk membeli pulsa namun saat terdakwa berada di jalan depan rumah korban DG. UMAR yang terletak di Dusun Bulolabbu, Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, terdakwa ditegur dan diteriaki oleh korban DG. UMAR dengan berkata "WEE TAILASO" sehingga membuat terdakwa berhenti dan menjawab dengan berkata "KENAPA KI OM", kemudian korban DG. UMAR menghampiri terdakwa lalu memarahi terdakwa dengan berkata "WE TAILASO BERISIK SEKALI MOTORMU", kemudian korban DG. UMAR menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah korban DG. UMAR dan saat di dalam rumah korban DG. UMAR, terdakwa dan korban DG. UMAR duduk bersebelahan kemudian korban DG. UMAR memarahi terdakwa namun terdakwa hanya diam saja sehingga korban DG. UMAR menjadi emosi dan melempar meja plastik yang berada di sampingnya namun terdakwa menangkis dengan mengangkat tangan kanannya untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya terdakwa yang emosi dan marah karena dimarahi dan dilemparkan meja oleh korban DG. UMAR, kemudian mengeluarkan badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan menusuk korban DG. UMAR yang sedang berdiri dengan tangan kanannya dan mengenai dada kiri korban DG. UMAR. Kemudian terdakwa mencoba menusukan badiknya ke leher korban DG. UMAR namun korban DG. UMAR menutupi dirinya dengan kedua tangannya sehingga mengenai lengan korban DG. UMAR. Selanjutnya terdakwa menusukkan badiknya ke arah pipi kanan korban DG. UMAR lalu terdakwa menusuk leher bagian kanan korban DG. UMAR. Setelah itu terdakwa kembali menusuk korban DG. UMAR dan mengenai dada kiri korban DG. UMAR kemudian terdakwa menusuk korban DG. UMAR ke leher kanan korban DG. UMAR sehingga korban DG. UMAR mengerang kesakitan sambil memegang dadanya namun saat itu terdakwa masih menikam korban DG. UMAR dengan badik miliknya dan mengenai punggung, ulu hati dan dada kanan serta bahu kanan korban DG. UMAR sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 06/IGD/RSUD/IX/2024 tanggal 15 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. ANISAH MAHMUDAH yang dilakukan pemeriksaan terhadap korban DG. UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jenazah).

1. Kepala : Terdapat 1 buah luka robek pada area kepala berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
2. Wajah : Terdapat 3 buah luka robek pada area wajah :
Luka robek pertama pada mata kanan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
Luka robek kedua pada lubang hidung kanan, bentuk tidak beraturan;
Luka robek ketiga pada area depan telinga kanan, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
3. Leher : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm.
4. Dada : Terdapat 5 buah luka robek pada area dada :
1) Luka robek pertama berukuran Panjang 3 cm;
2) Luka robek kedua ukuran Panjang 2,5 cm;
3) Luka robek ketiga ukuran Panjang 2 cm;
4) Luka robek keempat ukuran Panjang 3 cm;
5) Luka robek kelima ukuran Panjang 2,5 cm.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm dan lebar 3 cm pada area bahu kiri.
Terdapat 4 buah luka robek :
1) Luka robek pertama ukuran 4 cm;
2) Luka robek kedua ukuran 2 cm;
3) Luka robek ukuran 2 cm;
4) Luka robek keempat ukuran 3 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada lengan kanan ukuran 2 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada area tangan kanan ukuran 4 cm.
7. Punggung : Terdapat 10 buah luka robek pada area punggung masing-masing berukuran 2,5 cm.
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah)

- Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban DG. UMAR dengan kondisi korban DG. UMAR tersungkur di lantai menuju ke Kantor Polsek Tanralili dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan saat diperjalanan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang badik miliknya. Sesampainya terdakwa di Kantor Polsek Tanralili, terdakwa kemudian menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MURSIDA, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas saat itu sehingga saksi MURSIDA, S.Sos mengamankan terdakwa lalu menuju rumah korban DG. UMAR dan saat saksi MURSIDA, S.Sos berada di rumah korban DG. UMAR tersebut, saksi MURSIDA, S.Sos melihat korban DG. UMAR telah terbujur kaku dilantai dalam keadaan bersimpah darah dan penuh luka tusukan diseluruh tubuh dan wajahnya lalu saksi MURSIDA, S.Sos bersama rekannya mengamankan tempat kejadian perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMA alias AMA BIN SALANI (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Bulolabbu, Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X miliknya yang sudah dimodifikasi menjadi motor pengangkut gabah menuju ke rumah saksi RAMANSA Alias MAMANG yang terletak di Dusun Toddopulia Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk membeli minuman keras jenis ballo yang dijual oleh saksi RAMANSA Alias MAMANG. Sesampainya terdakwa di rumah saksi RAMANSA Alias MAMANG, terdakwa bertemu dan minum minuman keras jenis ballo dengan saksi RAMANSA Alias MAMANG, saksi KAHAR, saksi ACI, dan saksi SIKKI. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang telah minum minuman keras jenis ballo hendak pergi dari tempat tersebut namun saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor miliknya, terdakwa mengambil sebilah badik miliknya yang tersimpan di bagian depan sepeda motornya kemudian menyelipkan badiknya tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah saksi SANI untuk menanyakan kabar;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita atau memasuki hari Minggu tanggal 15 September 2024, terdakwa pergi dari rumah saksi SANI untuk membeli pulsa namun saat terdakwa berada di jalan depan rumah korban DG. UMAR yang terletak di Dusun Bulolabbu, Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, terdakwa ditegur dan diteriaki oleh korban DG. UMAR dengan berkata "WEE TAILASO" sehingga membuat terdakwa berhenti dan menjawab dengan berkata "KENAPA KI OM", kemudian korban DG. UMAR menghampiri terdakwa lalu memarahi terdakwa dengan berkata "WE TAILASO BERISIK SEKALI MOTORMU", kemudian korban DG. UMAR menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah korban DG. UMAR dan saat di dalam rumah korban DG. UMAR, terdakwa dan korban DG. UMAR duduk bersebelahan kemudian korban DG. UMAR memarahi terdakwa namun terdakwa hanya diam saja sehingga korban DG. UMAR menjadi emosi dan melempar meja plastik yang berada di sampingnya namun terdakwa menangkis dengan mengangkat tangan kanannya untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya terdakwa yang emosi dan marah karena dimarahi dan dilemparkan meja oleh korban DG. UMAR, kemudian mengeluarkan badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan menusuk korban DG. UMAR yang sedang berdiri dengan tangan kanannya dan mengenai dada kiri korban DG. UMAR. Kemudian terdakwa mencoba menusukan badiknya ke leher korban DG. UMAR namun korban DG. UMAR menutupi dirinya dengan kedua tangannya sehingga mengenai lengan korban DG. UMAR. Selanjutnya terdakwa menusukkan badiknya ke arah pipi kanan korban DG. UMAR lalu terdakwa menusuk leher bagian kanan korban DG. UMAR. Setelah itu terdakwa kembali menusuk korban DG. UMAR dan mengenai dada kiri korban DG. UMAR kemudian terdakwa menusuk korban DG. UMAR ke leher kanan korban DG. UMAR sehingga korban DG. UMAR mengerang kesakitan sambil memegang dadanya namun saat itu terdakwa masih menikam korban DG. UMAR dengan badik miliknya dan mengenai punggung, ulu hati dan dada kanan serta bahu kanan korban DG. UMAR sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 06/IGD/RSUD/IX/2024 tanggal 15 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. ANISAH MAHMUDAH yang dilakukan pemeriksaan terhadap korban DG. UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah).

1. Kepala : Terdapat 1 buah luka robek pada area kepala berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
2. Wajah : Terdapat 3 buah luka robek pada area wajah :
Luka robek pertama pada mata kanan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
Luka robek kedua pada lubang hidung kanan, bentuk tidak beraturan;
Luka robek ketiga pada area depan telinga kanan, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
3. Leher : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm.
4. Dada : Terdapat 5 buah luka robek pada area dada :
 - 1) Luka robek pertama berukuran Panjang 3 cm;
 - 2) Luka robek kedua ukuran Panjang 2,5 cm;
 - 3) Luka robek ketiga ukuran Panjang 2 cm;
 - 4) Luka robek keempat ukuran Panjang 3 cm;
 - 5) Luka robek kelima ukuran Panjang 2,5 cm.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm dan lebar 3 cm pada area bahu kiri.
Terdapat 4 buah luka robek :
 - 1) Luka robek pertama ukuran 4 cm;
 - 2) Luka robek kedua ukuran 2 cm;
 - 3) Luka robek ukuran 2 cm;
 - 4) Luka robek keempat ukuran 3 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada lengan kanan ukuran 2 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada area tangan kanan ukuran 4 cm.
7. Punggung : Terdapat 10 buah luka robek pada area punggung masing-masing berukuran 2,5 cm.
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah).

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



- Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban DG. UMAR dengan kondisi korban DG. UMAR tersungkur di lantai menuju ke Kantor Polsek Tanralili dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan saat diperjalanan terdakwa membuang badik miliknya. Sesampainya terdakwa di Kantor Polsek Tanralili, terdakwa kemudian menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MURSIDA, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas saat itu sehingga terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DG. UMAR mengalami luka pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas dan punggung sehingga mengakibatkan korban DG. UMAR mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Bin Dg. Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bapak Kandung Saksi yaitu korban Dg. Umar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di PT Japfa Kabupaten Maros, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saudara Saipul datang ke tempat kerja Saksi lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Dg. Umar, selanjutnya Saksi bersama Saudara Saipul berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setibanya ditempat kejadian tepatnya di ruang tamu, Saksi melihat korban Dg. Umar yang saat itu mengenakan baju merah dan celana jeans telah meninggal dunia, korban tergeletak diatas lantai dengan kondisi berlumuran darah dan terdapat beberapa luka sobek pada wajah, mata, leher, dada serta punggung korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa korban Dg Umar ke Rumah Sakit Palaloi Kabupaten Maros untuk di visum, dibersihkan, dimandikan dan dikafani. Setelah itu Saksi lalu menuju ke Polsek Tanralili untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Tanralili agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi membawa korban Dg Umar menuju ke rumah duka di Dusun Batu lotong Rt/Rw 03/02, Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros untuk dimakamkan.
- Bahwa saat Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi melihat Bapak Kepala Dusun, tetangga Saksi, adik Saksi yaitu Saksi Sapri Bin Dg Umar, dan anggota Polisi dari Polsek telah berada ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian, Terdakwa menyerahkan diri setelah Terdakwa membunuh korban Dg. Umar, saat itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek dan menyampaikan kepada pihak Polsek bahwa Terdakwa telah membunuh korban Dg. Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dg. Umar, namun berdasarkan luka yang dialami oleh korban Dg. Umar, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan sajam kepada korban Dg. Umar berkali-kali pada bagian wajah, mata, leher, dada, punggung dan badan korban Dg. Umar sehingga mengalami luka sobek dan mengakibatkan korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan meninggalnya korban Dg. Umar, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara korban Dg. Umar dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) meja plastik warna ungu merek sun flower, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik korban Dg. Umar yang diletakan di ruang tamu rumah korban, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan, Saksi tidak mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Sapri Bin Dg. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bapak Kandung Saksi yaitu korban Dg. Umar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Batu Lotong Rt/Rw. 03/02, Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah petugas kepolisian Polsek Tanralili datang dengan menggunakan mobil dinas ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi serta Saudari Kamariah lalu petugas Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa korban Dg. Umar telah meninggal dunia di rumahnya karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi lalu pergi menuju tempat kejadian dan setibanya ditempat kejadian tepatnya di ruang tamu, Saksi melihat korban Dg. Umar yang saat itu mengenakan baju merah dan celana jeans telah meninggal dunia, korban tergeletak diatas lantai dengan kondisi berlumuran darah dan terdapat beberapa luka sobek pada wajah, mata, leher, dada serta punggung korban;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara Saiful agar datang ke tempat kerja Saksi Agus Bin Dg. Umar yang merupakan Kakak dari Saksi dan memberitahukan kepada Saksi Agus Bin Dg. Umar bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada korban Dg. Umar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi Agus Bin Dg. Umar bersama Saudara Saiful tiba ditempat kejadian kemudian sekitar Pukul 04.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Agus Bin Dg. Umar dan Saudara Saiful lalu membawa korban Dg. Umar ke Rumah Sakit Palaloi Kabupaten Maros untuk di visum, dibersihkan, dimandikan dan dikafani;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Agus Bin Dg. Umar pergi ke Polsek Tanralili untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Tanralili agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Agus Bin Dg. Umar membawa korban Dg. Umar menuju rumah duka di Dusun Batu lotong Rt/Rw 03/02, Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros untuk dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian, Terdakwa menyerahkan diri setelah Terdakwa membunuh korban Dg. Umar, saat itu Terdakwa

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Polsek dan menyampaikan kepada pihak Polsek bahwa Terdakwa telah membunuh korban Dg. Umar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dg. Umar, namun berdasarkan luka yang dialami oleh korban Dg. Umar, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan sajam kepada korban Dg. Umar berkali-kali pada bagian wajah, mata, leher, dada, punggung dan badan korban Dg. Umar sehingga mengalami luka sobek dan mengakibatkan korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan meninggalnya korban Dg. Umar, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara korban Dg. Umar dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) meja plastik warna ungu merek sun flower, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik korban Dg. Umar yang diletakan di ruang tamu rumah korban, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan, Saksi tidak mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Sani Bin Salani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Adik Kandung Saksi yaitu Terdakwa Muhamma Alias Ama Bin Salani terhadap korban Dg. Umar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi, namun sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Sabtu Pukul 20.00 Wita, di Kampung Bullolabbu Dusun Bontopanno, Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili. Saat itu Saksi bersama Terdakwa berbincang-bincang didepan rumah dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa pulang kerumahnya

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi masuk kedalam rumah dan melanjutkan tidur dikamar bersama istri Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita, petugas kepolisian Polsek Tanralilli datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi lalu menanyakan dimana kediaman korban Dg. Umar dan Saksi menyampaikan bahwa kediaman korban Dg. Umar berjarak sekitar 20 meter dari rumah Saksi. Selanjutnya petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah korban Dg. Umar dan sekitar 30 menit kemudian petugas Kepolisian kembali ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membunuh korban Dg. Umar di rumah Dg Umar, mendengar hal tersebut Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan Istri Terdakwa perihal kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum pihak Kepolisian menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi, Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan meninggalnya korban Dg. Umar, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara korban Dg. Umar dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sudah dimodifikasi tanpa pelat/nomor kendaraan, nomor mesin Nce-1072338, nomor rangka tidak ada dan 1 (satu) buah bilah badik panjang besi 18,5 Cm lebar 02.5 Cm, Ganggang Bengkok terbuat dari kayu warna coklat serta sarung besi terbuat dari kayu warna coklat, Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa. sedangkan terhadap barang bukti lain yang diperlihatkan didepan persidangan, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Sadaria Binti Sampara Dg. Ngawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Suami Saksi yaitu Terdakwa Muhamma Alias Ama Bin Salani terhadap korban Dg. Umar;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi, di Dusun kassi-kassi Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Namun sebelum kejadian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 16,00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi di rumah, menyampaikan bahwa Terdakwa mau keluar sebentar untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda miliknya yang sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan dan nomor rangka, dengan Nomor Mesin NCE-1072338;
- Bahwa selanjutnya, karena hingga malam hari Terdakwa belum pulang ke rumah, Saksi lalu menghubungi handphone milik Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif sampai tengah malam, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.30 Wita, Kakak Terdakwa yaitu Saksi Sani datang kerumah menemui Saksi dan menyampaikan agar Saksi segera meninggalkan rumah karena Terdakwa telah membunuh korban Dg. Umar dan jangan sampai ada keluarga dari pihak korban yang datang ke rumah untuk membalas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengungsi kerumah tetangga Saksi dan keesokan paginya barulah Saksi pergi kerumah Mertua Saksi, kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita, Anggota Polisi pada Polsek Tanralili menelpon Saksi dan meminta agar Saksi membawa Kartu Identitas Terdakwa ke Polsek Tanralili;
- Bahwa setibanya di Kantor Polsek, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Dg. Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara korban Dg. Umar dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sudah dimodifikasi tanpa pelat/nomor kendaraan, nomor mesin Nce-1072338, nomor rangka tidak ada dan 1 (satu) buah bilah badik panjang besi 18,5 Cm lebar 02.5 Cm, Ganggang Bengkok terbuat dari kayu warna coklat serta sarung besi terbuat dari kayu warna coklat, Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa. sedangkan terhadap barang bukti lain yang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan didepan persidangan, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Mursida, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamma Alias Ama Bin Salani terhadap korban Dg. Umar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang bertugas / piket di Polsek Tanralili, namun Terdakwa tiba-tiba datang dengan wajah yang pucat, pakaian lusuh dan berlumuran darah, Terdakwa mengendarai sepeda motor Merek Honda yang sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan dan nomor rangka, dengan Nomor Mesin NCE-1072338, berhenti didepan Polsek lalu menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Dg. Umar dengan cara Terdakwa menusukkan sajam jenis badik milik Terdakwa, berkali-kali ke bagian tubuh dan wajah korban hingga korban terkapar diatas lantai rumah korban dan meninggal dunia, lalu Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Tanralili;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Anggota Polisi yang saat itu sedang piket, lalu berangkat menuju tempat kejadian perkara (kediaman korban Dg. Umar di Dusun. Bulolabbu Desa Todopulia Kecamatan. Tanralili), setibanya Saksi ditempat kejadian, Saksi melihat korban Dg. Umar telah terbujur kaku diatas lantai rumahnya dalam keadaan bersimbah darah dan penuh luka tusukan diseluruh bagian tubuh dan wajahnya lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi menuju ke kediaman keluarga korban Dg. Umar di daerah Moncongloe untuk memberitahukan kejadian tersebut dan memberitahukan kondisi korban yang telah meninggal dunia;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi menuju ke kediaman Terdakwa dan memberitahukan kepada keluarga Terdakwa perihal perbuatan Terdakwa terhadap korban Dg. Umar. Setelah itu, Saksi dan rekan Saksi pergi mencari barang bukti berupa sajam jenis badik dan menemukan badik tersebut tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa sajam jenis badik tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban Dg. Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Dg. Umar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa baju kaos warna ljo Toska Merek La, terdapat percikan darah , 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sudah dimodifikasi tanpa pelat/nomor kendaraan, nomor mesin Nce-1072338, tanpa nomor rangka dan 1 (satu) buah bilah badik panjang besi 18,5 Cm lebar 02.5 Cm, Ganggang Bengkok terbuat dari kayu warna coklat serta sarung besi terbuat dari kayu warna coklat, Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa. sedangkan terhadap barang bukti lain yang diperlihatkan didepan persidangan, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/IGD/RSUD/IX/2024, tanggal 15 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisah Mahmudah yang dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dg. Umar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah).

1. Kepala : Terdapat 1 buah luka robek pada area kepala berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
2. Wajah : Terdapat 3 buah luka robek pada area wajah :
Luka robek pertama pada mata kanan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
Luka robek kedua pada lubang hidung kanan, bentuk tidak beraturan;
Luka robek ketiga pada area depan telinga kanan, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
3. Leher : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dada : cm.
Terdapat 5 buah luka robek pada area dada :
6) Luka robek pertama berukuran Panjang 3 cm;
7) Luka robek kedua ukuran Panjang 2,5 cm;
8) Luka robek ketiga ukuran Panjang 2 cm;
9) Luka robek keempat ukuran Panjang 3 cm;
10) Luka robek kelima ukuran Panjang 2,5 cm.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm dan lebar 3 cm pada area bahu kiri.
Terdapat 4 buah luka robek :
5) Luka robek pertama ukuran 4 cm;
6) Luka robek kedua ukuran 2 cm;
7) Luka robek ukuran 2 cm;
8) Luka robek keempat ukuran 3 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada lengan kanan ukuran 2 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada area tangan kanan ukuran 4 cm.
7. Punggung : Terdapat 10 buah luka robek pada area punggung masing-masing berukuran 2,5 cm.
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Korban masuk dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban Dg. Umar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, berangkat dari rumah Terdakwa ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Merek Honda Supra X

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan dan nomor rangka, Nomor Mesin NCE-1072338 milik Terdakwa, sambil membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga dari tindak kejahatan, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berangkat ke rumah Saudara Mamang di Dusun Bonto Panno Desa Tudopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan tujuan untuk membeli dan minum minuman keras jenis ballo;

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saudara Mamang, Terdakwa lalu bertemu dan minum minuman keras ballo dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Mamang, Aci, Sangkala dan Kaha, setelah selesai minum-minuman keras ballo, sekitar Pukul 00.00 Wita atau pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, Terdakwa pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Sani untuk membeli pulsa, namun saat Terdakwa berada di jalan tepatnya di depan rumah korban Dg. Umar, Terdakwa dipanggil sambil diteriaki dan dimaki oleh korban Dg. Umar dengan kata-kata kotor yaitu "WEE TAILASO" lalu Terdakwa pun berhenti dan menjawab "kenapa ki Om", kemudian korban Dg. Umar memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, korban Dg. Umar menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menggeber-geber gas dan kenalpot sepeda motor Terdakwa bila lewat didepan rumah korban, lalu Terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyampaikan bahwa alasan Terdakwa menggeber-geber gas dan kenalpot sepeda motor Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa susah sekali dinyalakan, namun korban Dg. Umar malah menyerang dan menganiaya Terdakwa dengan cara, korban yang saat itu dalam posisi sedang berdiri dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan meja plastik berwarna ungu kepada Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu, namun Terdakwa sempat menangkis meja tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu menusuk pinggang sebelah kiri korban Dg Umar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mencoba menusuk bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengenai bagian lengan kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan badik pada bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali, dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pipi

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mata sebanyak 1 (satu) kali, leher bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, dada sebelah kanan 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian korban Dg. Umar yang saat itu dalam kondisi berlumuran darah mencoba melarikan diri dan membalikkan badannya namun Terdakwa kembali menusukkan badik pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya korban mengalami luka sobek dan mengakibatkan korban jatuh tersungkur / pingsan diatas lantai diruang tamu rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah korban Dg. Umar menuju ke Kantor Polsek Tanralili dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat diperjalanan Terdakwa membuang badik miliknya. Sesampainya Terdakwa di Kantor Polsek Tanralili, Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Mursida, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas saat itu, kemudian Saksi Mursida, S.Sos lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mursida, S.Sos dan salah satu rekannya yang merupakan anggota Polisi Polsek Tanralili pergi ke rumah korban Dg. Umar untuk melihat kondisi korban Dg. Umar dan mengamankan tempat kejadian perkara.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah ataupun berselisih paham dengan korban Dg. Umar, penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Dg. Umar saat kejadian, karena Terdakwa merasa emosi telah dihina, diteriaki dan dicaci maki oleh korban Dg. Umar dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar mengalami luka tusukan pada bagian wajah dan tubuhnya sehingga korban Dg. Umar meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan mengenali barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik Panjang besi 18.5 cm lebar 02.5 cm gagang bengkok terbuat dari kayu warna coklat, sarung besi terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo toska merek LA, terdapat percikan darah;
3. 1 (satu) lembar celana Panjang merek Jeans terdapat percikan darah;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan, Nomor Mesin NCE-1072338 Nomor Rangka tidak ada;
6. 1 (satu) buah meja plastik warna ungu merek SUN FLOWER;
7. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan warna hijau terdapat tulisan bagian depan QUICK KRONOS terdapat beberapa lubang bekas benda tajam, robek bagian depan dari atas lurus ke bawah, berlumuran darah;
8. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru sudah dipotong, berlumuran darah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, telah melakukan penusukan terhadap korban Dg. Umar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, berangkat dari rumah Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Merek Honda Supra X yang sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan dan nomor rangka, dengan Nomor Mesin NCE-1072338 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga dari tindak kejahatan, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berangkat ke rumah Saudara Mamang di Dusun Bonto Panno Desa Tudopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan tujuan untuk membeli dan minum minuman keras jenis ballo;
 - Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saudara Mamang, Terdakwa lalu bertemu dan minum minuman keras ballo dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Mamang, Aci, Sangkala dan Kaha, setelah selesai minum-minuman keras ballo, sekitar Pukul 00.00 Wita atau pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, Terdakwa pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Sani untuk membeli pulsa, namun saat Terdakwa berada di jalan tepatnya di depan rumah korban Dg. Umar, Terdakwa dipanggil sambil diteriaki dan dimaki oleh korban Dg. Umar dengan kata-kata "WEE TAILASO" lalu Terdakwa pun berhenti dan menjawab "kenapa ki Om", kemudian korban Dg. Umar menghampiri dan memarahi Terdakwa dengan berkata "WE TAILASO BERISIK SEKALI MOTORMU", selanjutnya korban Dg. Umar menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban;
 - Bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Terdakwa dan korban Dg. Umar duduk bersebelahan, kemudian korban Dg. Umar yang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa emosi dan kesal mendengar bunyi suara knalpot sepeda motor Terdakwa lalu memarahi dan menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menggeber-geber gas dan knalpot sepeda motor Terdakwa bila lewat didepan rumah korban, namun Terdakwa hanya diam saja sehingga korban Dg. Umar menjadi emosi dan melempar meja plastik berwarna ungu yang berada di sampingnya namun Terdakwa menangkis dengan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi kepalanya;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa emosi dan marah karena dimarahi dan dilemparkan meja oleh korban Dg. Umar, Terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu menusuk pinggang sebelah kiri korban Dg Umar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mencoba menusuk bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengenai bagian lengan kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan badik pada bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali, dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mata sebanyak 1 (satu) kali, leher bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, dada sebelah kanan 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian korban Dg. Umar yang saat itu dalam kondisi berlumuran darah mencoba melarikan diri dan membalikkan badannya namun Terdakwa kembali menusukkan badik pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya korban mengalami luka sobek dan mengakibatkan korban jatuh tersungkur diatas lantai diruang tamu rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah korban Dg. Umar menuju ke Kantor Polsek Tanralili dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat diperjalanan Terdakwa membuang badik miliknya. Sesampainya Terdakwa di Kantor Polsek Tanralili, Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Mursida, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Tanralili;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah ataupun berselisih paham dengan korban Dg. Umar, penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Dg. Umar saat kejadian, karena Terdakwa merasa emosi telah dihina, diteriaki, dicaci maki dan dilemparkan meja oleh korban Dg. Umar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, leher, dada, bahu kiri, lengan dan tangan kanan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta punggung sehingga korban Dg. Umar meninggal dunia sebagaimana, diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/IGD/RSUD/IX/2024, tanggal 15 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisah Mahmudah yang dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dg. Umar dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban masuk ke Rumah Sakit dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* maka telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dg. Umar, tepatnya di Dusun. Bulolabbu, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Dg. Umar;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Merek Honda Supra X yang sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan dan nomor rangka, dengan Nomor Mesin NCE-1072338 milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga dari tindak kejahatan, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berangkat ke rumah Saudara Mamang di Dusun Bonto Panno Desa Tudopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan tujuan untuk membeli dan minum minuman keras jenis ballo;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saudara Mamang, Terdakwa lalu bertemu dan minum minuman keras ballo dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Mamang, Aci, Sangkala dan Kaha, setelah selesai minum-minuman keras ballo, sekitar Pukul 00.00 Wita atau pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, Terdakwa pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Sani untuk membeli pulsa, namun saat Terdakwa berada di jalan tepatnya di depan rumah korban Dg. Umar, Terdakwa dipanggil sambil diteriaki dan dimaki oleh korban Dg. Umar dengan kata-kata "WEE TAILASO" lalu Terdakwa pun berhenti dan menjawab "kenapa ki Om", kemudian korban Dg. Umar menghampiri dan memarahi Terdakwa dengan berkata "WE TAILASO BERISIK SEKALI MOTORMU", selanjutnya korban Dg. Umar menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah korban, tepatnya di ruang tamu, Terdakwa dan korban Dg. Umar duduk bersebelahan, kemudian korban Dg. Umar yang merasa emosi dan kesal karena mendengar bunyi suara kenalpot sepeda motor Terdakwa, lalu memarahi dan menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menggeber-geber gas dan kenalpot sepeda motor Terdakwa bila lewat didepan rumah korban, namun Terdakwa hanya diam saja sehingga korban Dg. Umar menjadi emosi dan melempar meja plastik berwarna ungu yang berada di sampingnya namun Terdakwa menangkis dengan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi kepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa emosi dan marah karena dimarahi dan dilemparkan meja oleh korban Dg. Umar, Terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



lalu menusuk pinggang sebelah kiri korban Dg Umar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mencoba menusuk bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengenai bagian lengan kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan badik pada bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali, dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mata sebanyak 1 (satu) kali, leher bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali, dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya korban mengalami luka sobek dan mengakibatkan korban jatuh tersungkur diatas lantai diruang tamu rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung terhadap ucapan atau perkataan serta perbuatan korban terhadap Terdakwa, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menciderai korban dengan cara menusuknya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Dg. Umar mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, leher, dada, bahu kiri, lengan dan tangan kanan serta punggung sehingga korban Dg. Umar meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana, diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/IGD/RSUD/IX/2024, tanggal 15 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisah Mahmudah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban masuk ke Rumah Sakit dalam keadaan Meninggal Dunia (Jenazah), dengan luka-luka pada bagian :

1. Kepala : Terdapat 1 buah luka robek pada area kepala berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
2. Wajah : Terdapat 3 buah luka robek pada area wajah :
Luka robek pertama pada mata kanan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
Luka robek kedua pada lubang hidung kanan, bentuk tidak beraturan;
Luka robek ketiga pada area depan telinga kanan, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
3. Leher : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm.
4. Dada : Terdapat 5 buah luka robek pada area dada :
 - 1). Luka robek pertama berukuran Panjang 3 cm;
 - 2). Luka robek kedua ukuran Panjang 2,5 cm;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



- 3). Luka robek ketiga ukuran Panjang 2 cm;
- 4). Luka robek keempat ukuran Panjang 3 cm;
- 5). Luka robek kelima ukuran Panjang 2,5 cm.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Terdapat 1 buah luka robek berukuran Panjang 3 cm dan lebar 3 cm pada area bahu kiri.
Terdapat 4 buah luka robek :
 - 1). Luka robek pertama ukuran 4 cm;
 - 2). Luka robek kedua ukuran 2 cm;
 - 3). Luka robek ukuran 2 cm;
 - 4). Luka robek keempat ukuran 3 cm.Terdapat 1 buah luka robek pada lengan kanan ukuran 2 cm.
Terdapat 1 buah luka robek pada area tangan kanan ukuran 4 cm.
7. Punggung : Terdapat 10 buah luka robek pada area punggung masing-masing berukuran 2,5 cm.
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah badik Panjang besi 18.5 cm lebar 02.5 cm gagang bengkok terbuat dari kayu warna coklat, sarung besi terbuat dari kayu warna coklat;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo toska merek LA, terdapat percikan darah;
 3. 1 (satu) lembar celana Panjang merek Jeans terdapat percikan darah;
 4. 1 (satu) buah ikat pinggang;
 5. 1 (satu) buah meja plastik warna ungu merek SUN FLOWER;
 6. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan warna hijau terdapat tulisan bagian depan QUICK KRONOS terdapat beberapa lubang bekas benda tajam, robek bagian depan dari atas lurus ke bawah, berlumuran darah;
 7. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru sudah dipotong, berlumuran darah;
 8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan, Nomor Mesin NCE-1072338 Nomor Rangka tidak ada;
- adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda yang digunakan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum diketahui tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan dalam kondisi yang sudah rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuat duka yang dalam terhadap keluarga korban,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamma Alias Ama Bin Salani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah badik Panjang besi 18.5 cm lebar 02.5 cm gagang bengkok terbuat dari kayu warna coklat, sarung besi terbuat dari kayu warna coklat;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo toska merek LA, terdapat percikan darah;
 3. 1 (satu) lembar celana Panjang merek Jeans terdapat percikan darah;
 4. 1 (satu) buah ikat pinggang;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA sudah dimodifikasi tanpa Pelat/Nomor Kendaraan, Nomor Mesin NCE-1072338, Nomor Rangka tidak ada;
 6. 1 (satu) buah meja plastik warna ungu merek SUN FLOWER;
 7. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan warna hijau terdapat tulisan bagian depan QUICK KRONOS terdapat beberapa lubang bekas benda tajam, robek bagian depan dari atas lurus ke bawah, berlumuran darah;
 8. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru sudah dipotong, berlumuran darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Sofian Parerurangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H.,M.H. dan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ricardo Tricpto Napang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H.,M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.